

Vilkår Bilforsikring

Vilkårs id: PMO-357.001-004 av 18.09.2025

1. Hvem gjelder forsikringen for

- Forsikringstaker.
- Rettmessig bruker/fører av bilen.
- Når det er avtalt, gjelder forsikringen for innehaver av tinglyst panterett i bilen.
- Ved eierskifte gjelder forsikringen inntil ny eier har avtalt forsikring, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskiftet.

2. Hvor gjelder forsikringen

- I Europa, unntatt Tyrkia, Kosovo, Russland og Belarus.
- Noen land i Europa krever egen ansvarsforsikring, kalt grenseforsikring. Når grenseforsikring er kjøpt, gjelder selskapets ansvarsforsikring kun for skade som rammer fører og passasjerer i bilen.

3. Hva omfatter forsikringen

Forsikringsbeviset viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er avtalt. I tillegg til disse vilkårene gjelder våre generelle vilkår.

4. Egenandel

- Egenandelen blir trukket fra erstatningsoppgjøret. Egenandelen din finner du i forsikringsbeviset eller vilkårene.
- Hvis erstatningen skal reduseres, blir dette gjort etter at egenandelen er trukket fra.
- Har du flere dekninger som er berørt av samme hendelse, blir kun den høyeste egenandelen trukket fra.

5. Avregistrering

- Når du midlertidig avregistrerer bilen din, blir forsikringen din automatisk gjort om til en lagringsforsikring. Dette gjelder hvis du har en kaskoforsikring (toppkasko, kasko eller minikasko). Hvis du bare har ansvarsforsikring på tidspunktet du avregistrerer, avslutter vi forsikringsavtalen din.
- Vi avslutter også forsikringen hvis bilen din blir registrert som solgt, vraket, stjålet, eller vi har fått informasjon om at leasingavtalen din er avsluttet eller overført til en annen leasingtaker (se forsikringsbeviset).

Bonus

Vilkårs id: PMO-004.412-008 av 18.09.2025

Bonus er et premierings- og belastningssystem avhengig av skadeforløp på den enkelte forsikring og gjelder for bil og motorsykkel. Bonus reguleres ved forsikringsavtalens start og hovedforfall. Bonusen tilhører forsikringstaker og ubenyttet bonus bortfaller etter 3 år.

Når du flytter forsikringen din fra et annet selskap, vil vi kontrollere bonusopplysningene du har oppgitt. Hvis opplysningene du har oppgitt ikke stemmer med opplysningene fra ditt tidligere selskap, blir bonusen på kjøretøyet ditt endret. Endring av bonus vil påvirke prisen på forsikringen.

Bonustap

Du får bonustap etter at du har hatt en skade som har blitt dekket av ansvars- eller kaskodekningen.

Bonustap beregnes ikke ved

- fører- og passasjerulykke, rettshjelp, brann, tyveri, hærværk, glasskade, veihjelp, leiebil og maskinskade på bil
- naturskader i henhold til lov om naturskader
- skade påført av dyr

Bonustap på parkert bil

Hvis du har toppkasko og bilen din får en skade mens den står parkert, får du ikke bonustap hvis skadevolder er ukjent og du vet når og hvor skaden skjedde. Dekningen gjelder frem til første hovedforfall etter at bilen har blitt 6 år.

Er ikke disse kriteriene oppfylt, får du bonustap.

Endring av bonus ved skadefri kjøring og ved skade:

Bonus:	Skadefri kjøring:		Bonustap ved første skade:
	Antall år:	Bonusøkning:	
60 % og lavere	1	10 %	- 10 %
70 %	3	5 %	- 10 %
75 %	3	Toppbonusordning	- 5 %

Valgfri toppbonusordning:

Bonus:	Skadefri kjøring:		Bonustap ved første skade:
	Antall år:	Bonusøkning:	
75 %	4	Uendret	0 % (75 % 1.opptjeningsår)
80 %		Uendret	- 10 % (70 % 1.opptjeningsår)

Forsikringsbeviset viser hvilken toppbonusordning som er valgt.

Ansvarsforsikring

Vilkårs id: FMO-001.100-007 av 29.10.2023

1. Hva forsikringen omfatter

1. 1 Ansvar

Omfattes	Omfattes ikke
- Ansvar etter bilansvarsloven. - Utenfor Norge omfattes erstatningsansvar etter skadestedets lovgivning for bilansvar. - Innenfor EØS omfattes erstatningsansvar etter norske regler dersom dette gir høyere erstatning. - For traktor omfatter forsikringen også annet rettslig erstatningsansvar som sikrede kan pådra seg for skade voldt av traktoren på annens person eller ting med inntil 10 mill kroner per skadetilfelle.	Kontraktsansvar

2. Hvilke skader som erstattes

2.1 Ansvar etter Bilansvarsloven

Dekkes	Dekkes ikke
- Personskade med ubegrenset beløp. - Tingskade med inntil 100 000 000 kroner per skadetilfelle.	

3. Erstatningsberegning

Ansvarskader erstattes etter bilansvarslovens regler.

3.1 Regress

Har selskapet utbetalt erstatning ut over det som dekkes av forsikringsavtalen, plikter forsikringstaker å betale beløpet tilbake til selskapet.

Fører- og passasjerulykkesforsikring

Vilkårs id: FMO-002.401-003 av 01.04.2019

1. Hva forsikringen omfatter

Omfattes	Omfattes ikke
- Ulykesskade som rammer fører eller passasjerer som befinner seg - i eller på kjøretøyet når skaden inntreffer - utenfor kjøretøyet når skaden inntreffer	- Ulykker hvor kjøretøyet ikke er direkte årsak til skaden - Sykdom eller sykkelig tilstand/disposisjon - Besvimelse - Forgiftning - Inntak av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler Unntakene i de to siste punktene over, gjelder ikke for barn under 16 år.

2. Hva forsikringen dekker

Dekkes	Dekkes ikke
--------	-------------

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 100 000 kroner per person ved død dersom forsikrede ved dødsfallet hadde ektefelle/samboer og/eller barn under 20 år i live.• 50 000 kroner dersom forsikrede ved dødsfallet ikke hadde ektefelle/samboer og/eller barn under 20 år i live.• For voksne 200 000 kroner og for barn under 20 år 1 000 000 per person ved 100 prosent livsvarig medisinsk invaliditet. | |
|--|--|

3. Definisjoner

3.1 Ulykkesskade

Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle) som rammer forsikrede i forsikringstiden. Psykisk skade, for eksempel sjokk, regnes ikke som ulykkesskade med mindre det ved samme ulykkestilfelle er oppstått en skade på kroppen som medfører erstatningsmessig invaliditet/uførhet.

3.2 Livsvarig medisinsk invaliditet

Med livsvarig medisinsk invaliditet menes skade på kroppen vurdert uavhengig av skadelidtes arbeidsevne. Invaliditeten fastsettes uavhengig av yrke, sosial status og individuelle anlegg og baseres på tabell gitt av Sosialdepartementet i forskrift av 21.04.97 del 2 og 3, men ikke det øvrige regelverk. Vurderingen skal være rent tabellarisk. Erstatning for en og samme skade kan ikke overstige 100 prosent selv om flere kroppsdeler eller organer er skadd.

4. Forsett/uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet

Har forsikrede forsettelig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig jf. FAL § 13 - 8. Selskapet svarer ikke for selvmord eller forsøk på selvmord med mindre kravstilleren kan sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt sinnforvirring (på grunn av ytre årsaker) og ikke sinnslidelse i medisinsk forstand.

Har forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort jf. FAL § 13 - 9. Bestemmelsen om forsett eller grov uaktsomhet gjelder ikke dersom forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling.

5. Erstatningsberegning

5.1 Erstatningsregler ved dødsfall

Dødsfallerstatning utbetales dersom ulykkesskaden medfører dødsfall innen ett år etter ulykken. Dersom det tidligere er utbetalt erstatning for medisinsk invaliditet for samme skade, reduseres utbetalingen med det tidligere utbetalte beløpet.

Ved forsikredes død utbetales forsikringssummen til ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentsarvinger eller øvrige arvinger etter loven. Disse er begunstiget i den rekkefølge de her er nevnt.

En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til, separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Registrert partner i henhold til lov om partnerskap av 30. april 1993 nr 40 er likestilt med ektefelle.

Som samboer regnes person som den forsikrede lever sammen med og som det av Folkeregisterets registrering av flyttedato framgår at vedkommende har hatt samme bopel som den forsikrede de siste 2 år, samt person som har felles bopel og felles barn med den forsikrede. Hvis det på det tidspunkt ulykken inntrådte forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås, anses vedkommende ikke som samboer.

En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt.

5.2 Erstatningsregler ved varig medisinsk invaliditet

Invaliditetsgraden vurderes etter 1 år etter at ulykkesskaden inntraff. Mener noen av partene at invaliditetsgraden kan forandre seg, kan det kreves at endelig oppgjør utstår, likevel ikke lenger enn 3 år etter at ulykkesskaden inntraff. Den endelige erstatningen skal beregnes på tre-års dagen. Beste tilgjengelige hjelpemiddel forutsettes tatt i bruk. Hvis tilstanden fortsatt kan forventes å forandre seg etter tre-års dagen, skal erstatningen fastsettes etter den invaliditetsgrad som må antas å bli den endelige.

Dersom forsikrede er 100 prosent medisinsk invalid, utbetales 200 000 kroner. Ved lavere invaliditetsgrad reduseres erstatningssummen forholdsmessig.

5.3 Plikter ved skade

Skadelidte skal snarest søke lege og følge legens anvisninger og behandlingsopplegg. Skadelidte har selv rett til å velge lege. Spesialist ved regionsykehus, sentralsykehus eller Rikshospitalet bør fortrinnsvis benyttes.

Hvis selskapet i forbindelse med erstatningssaken finner det nødvendig med ny legeundersøkelse, kan selskapet foreslå en uavhengig lege som ikke har spesiell tilknytning til selskapet. Undersøkelsen betales av selskapet. Hvis skadelidte motsetter seg slik undersøkelse av uavhengig lege, kan det få betydning for selskapets plikt til å betale erstatning.

Minikaskoforsikring

Vilkårs id: PMO-357.210-012 av 18.09.2025

1. Hva omfatter forsikringen

1.1 Kjøretøyet

Omfattes	Omfattes ikke
- Bilen som er nevnt i forsikringsbeviset slik den ble levert ny fra forhandler. - Ett sett ekstra dekk og felger. - Bilens nøkkel. - Bilens ladekabel.	- Skade på bil som er trimmet, tunet eller ombygget og dette ikke er godkjent av Statens vegvesen. - Fastmontert ladekabel i bygning.

1.2 Tilleggsutstyr

Omfattes	Omfattes ikke
- Fastmontert tilleggsutstyr inntil 50 000 kroner, eller det som kommer frem i forsikringsbeviset. - Brannslukningsapparat, førstehjelpsutstyr og barneseter. Gjelder kun for bobil - Fortelt eller annen bygningsdel som brukes som tilbygg til bobil med verdi inntil 50 000 kroner.	Tyveri av fortelt eller annen bygningsdel som brukes som tilbygg og terrasse til bobilen, uavhengig av byggemateriale, når bobilen er fjernet.

1.3 Personlige eiendeler

Omfattes	Omfattes ikke
- Personlige eiendeler i bilen inntil 20 000 kroner. Gjelder kun for bobil - Personlige eiendeler i bobilen inntil 40 000 kroner, maksimalt 10 000 kroner per gjenstand.	- Penger, gavekort, verdipapirer, smykker og klokker. - Tyveri fra fortelt eller annen bygningsdel som brukes som tilbygg til bobilen, uavhengig av byggemateriale, når bobilen, er fjernet.

2. Hvilke skader blir erstattet

2.1 Brann

Dekkes	Dekkes ikke
Brann, lynnedslag og eksplosjon.	

2.2 Tyveri og hærverk

Dekkes	Dekkes ikke
- Tyveri og forsøk på tyveri. Det anses ikke som tyveri hvis gjerningspersonen tilhører sikredes husstand eller er ansatt sjåfør. - Underslag i forbindelse med prøvekjøring av bil når bilen selges gjennom offentlig tilgjengelige annonsemedier. - Hærverkskader.	- Dekk og felger som ikke er skadd. - Underslag som ikke er i forbindelse med salg av bil gjennom offentlige tilgjengelige annonsemedier.

2.3 Glass

Dekkes	Dekkes ikke
Reparasjon eller skifte av, rute, glasstak og takluke ved bruddskade.	Solcellepanel.

2.4 Veihjelp

2.4.1 Persontransport

Dekkes	Dekkes ikke
--------	-------------

Fremtind

Det erstattes nødvendige merutgifter til hjemreise med rimeligste kommunikasjonsmiddel til bosted når

- fører/passasjer rammes av ulykkestilfelle, plutselig sykdom eller død slik at reisen ikke kan fortsette med bilen.
- erstatningsmessig skade eller upåregnelig driftsstopp gjør at reisen ikke kan fortsette fordi bilen er så alvorlig skadd at den ikke kan settes i trafikk sikker stand innen rimelig tid.
- bilen er stjålet og ikke kommet til rette innen rimelig tid.

Ved erstatningsmessig skade, ikke driftsstans alene, utenfor Norden erstattes utgifter til leiebil slik at fastlagt reiserute kan følges, under forutsetning av at leieforholdet er godkjent av selskapet. Leiebilsutgiftene erstattes med inntil 600 kroner per dag, maksimum 45 dager.

Hvis sikrede ønsker det, erstattes nødvendige merutgifter til videre reise til bestemmelsesstedet når dette er rimeligere enn hjemreise til bosted.

- Utgifter til drivstoff, fergetransport, veiavgifter, ekstra ulykkesforsikring og særskilt avtalt egenandel for leiebil.

2.4.2 Transport av kjøretøy

Dekkes	Dekkes ikke
• Nødvendig transport av bil med tilhenger/campingvogn til nærmeste verksted som kan foreta reparasjonen etter en erstatningsmessig skade. Hvis bilen kan repareres på stedet, erstattes reparasjonskostnadene hvisdette blir rimeligere. • Nødvendig transport ved upåregnelig driftsstans. • Assistanse ved upåregnelig driftsstans på bostedsadresse. • Assistanse ved tom drivstofftank. • Ved feilfylling av drivstoff erstattes tømning og rens av drivstofftank inntil 10 000 kroner • Merutgifter ved henting/transport av etterlatt kjøretøy i forbindelse med skade som framgår i pkt. 2.4.1 og 2.4.2. Erstatningen er begrenset til 50 prosent av bilens markedsverdi.	• Skade som skyldes at motor har vært startet med feil drivstoff.

3. Erstatningsberegning

3.1 Felles oppgjør rutiner

Selskapet har rett til å avgjøre om, hvor og når reparasjon/utskifting av deler skal utføres.

3.2 Erstatningsregler ved totalskade

Selskapet avgjør om den skadede bilen skal gjenoppbygges.

Erstatningen beregnes etter hvor mye det på skadedagen koster å skaffe en bil i vesentlig samme stand og av tilsvarende modell, type og årsmodell (markedsverdien).

Skadet eller tapt bil overtas av selskapet.

Hvis det avtales at sikrede beholder den skadede bilen, gjøres fradrag i erstatningen for bilens verdi etter skade og omregistreringsavgift.

3.2.1 Totalskade på kjøretøy som er inntil 1 år

Sikrede har rett til ny bil av tilsvarende modell, type, årsmodell og med fabrikkmontert tilbehør hvis

- reparasjonskostnadene vil overstige 80 prosent av bilens nyskaffelsesverdi på skadedagen (grunnlaget for takstvurderingen skal være listepreis hos forhandler uten hensyn til rabatter og spesialpris) og
- bilen ikke har vært kjørt over 15 000 kilometer og
- skaden inntreffer innen ett år etter at bilen var registrert som fabrikkny og
- bilen ikke er leaset

Fremtind

Hvis den forsikrede bilen er utgått som modell eller erstattet med en modell med vesentlige endringer, får du en kontanterstatning etter siste kjente listepreis for bilens modell og utstyrsvariant.

3.2.2 Spesielt for leasingbil

Sikrede har rett til å få dekket startleie forholdsmessig neskrevet ut fra hvor mange måneder som er gjenstående av leieforholdet hvis

- reparasjonskostnadene vil overstige 80 prosent av bilens nyskaffelsesverdi på skadedagen (grunnlaget for takstvurderingen skal være listepreis hos forhandler uten hensyn til rabatter og spesialpris) og
- bilen ikke har vært kjørt over 15 000 kilometer og
- skaden inntreffer innen ett år etter at bilen var registrert som fabrikkny

3.3 Erstatningsregler ved reparasjon

Hvis ikke annet er avtalt, skal skaden takseres.

Reparasjonsutgiftene erstattes hvis reparasjon er teknisk og økonomisk forsvarlig etter selskapets vurdering, hvis ikke utskiftes de med tilsvarende, eller vesentlig tilsvarende deler.

Hvis reparasjon bare kan skje ved innsetting av nye deler og de utskiftede deler er forringet som følge av slitasje, korrosjon eller lignende, gjøres det et skjønnsmessig fradrag for dette. Selskapet har rett til å overta utskiftede deler.

Selskapet kan avslå erstatningen hvis de utskiftede deler ikke kan fremvises.

Hvis det ikke er tilgjengelige deler i markedet til den forsikrede bilen, får du et kontantoppgjør. Prisene på delene settes til hva de ville kostet hvis delene var å oppdrive.

8 års reparasjonsgaranti for privatbil inntil 3500 kg

- Garantien gjelder når skaden er reparert på et av Fremtind sine avtaleverksteder.
- Garantien dekker utbedring av feil og mangler som følge av reparasjon.
- Garantien gjelder ikke for glass og slitasjedeler.
- Leiebil dekkes med inntil 600 kroner per dag, inntil 45 dager.
- Veihjelp etter gjeldende vilkår.
- Garantiperioden starter den dagen bilen utleveres fra verkstedet. Reklamasjon skal skje både til verkstedet som utførte reparasjonen og Fremtind så raskt som mulig, og senest innen to måneder etter at en mulig mangel er oppdaget.
- Fremtind trer inn i bileiers krav mot verkstedet hvis Fremtind må dekke kostnader for utbedring av feil og mangler.
- Garantien gjelder for reparasjoner utført etter 01.01.2023.

Kontantoppgjør

Ved kontantoppgjør vil erstatningen bli utbetalt på grunnlag av takst som er godkjent av selskapet. Arbeidskostnadene ved kontantoppgjør erstattes med 50 prosent av normalpris på verksted eksklusive merverdiavgift. Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte utgifter.

Følgende erstattes ikke

- Merkostnader til foreløpig reparasjon, overtidsbetaling og flyfrakt.
- Merkostnader som følge av at selskapets anvisning av reparasjonssted eller leverandør ikke blir fulgt.
- Verdiforringelse eller tap av garantiavtale.

3.4 Erstatningsregler for tyveri og underslag

Hvis bilen ikke har kommet til rette etter 21 dager, utgjør erstatningen det beløpet som det på skadedagen ville kostet å skaffe en bil i vesentlig samme stand og av tilsvarende modell, type og årsmodell (markedsverdien).

Kommer bilen til rette før erstatning er utbetalt, bortfaller avtalen om erstatning. Kjøretøyet er fortsatt sikredes eiendom.

Kommer bilen til rette etter at erstatning er utbetalt, tilfaller bilen selskapet. Sikrede har rett til å kjøpe denne tilbake fra selskapet. Sikrede må i så fall gi selskapet skriftlig beskjed om dette innen 21 dager etter at selskapet har sendt beskjed om at bilen er kommet til rette. Innen samme frist må erstatningen være tilbakebetalt.

Hvis kun nøkkelen til bilen blir stjålet, dekker selskapet kostnader for ny nøkkel, programmering og omkoding hvis dette er hensiktsmessig som et skadeforebyggende tiltak.

3.5 Erstatningsregler for glasskader

Ved skifte av ruter, glasstak eller takluker erstattes inntil 50 prosent av bilens markedsverdi.

3.6 Erstatningsregler for fastmontert tilleggsutstyr

Ved tap eller skade på fastmontert tilleggsutstyr, skal sikrede legge fram dokumentasjon på kjøpet. Legges ikke slik dokumentasjon fram, kan selskapet helt eller delvis avslå erstatningskravet.

Erstatningen beregnes ut i fra hva det på skadedagen vil koste selskapet å skaffe tilsvarende eller vesentlig tilsvarende gjenstand.

3.7 Erstatningsregler for personlige eiendeler

Ved tap eller skade på personlige eiendeler skal sikrede legge fram dokumentasjon på kjøpet. Legges ikke slik dokumentasjon fram, kan selskapet helt eller delvis avslå erstatningskravet.

Erstatningen beregnes ut i fra hva det på skadedagen vil koste selskapet å skaffe tilsvarende, eller vesentlig tilsvarende gjenstand. Fradrag vurderes på grunn av alder, slitasje, sannsynlige brukstid og anvendelighet (verdiforringelse).

Er verdiforringelsen mindre enn 1/3 av gjenskaffelsesprisen, gjøres det likevel ikke fradrag.

3.8 Regress

Har selskapet utbetalt erstatning for skade som det etter forsikringsavtalen ikke er ansvarlig for, plikter forsikringstaker å betale beløpet tilbake til selskapet. Det samme gjelder hvis sikrede/forsikringstaker har gitt uriktige opplysninger om bilens tilstand i forbindelse med skade.

3.9 Skjønn

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Reglene om skjønn i generelle vilkår legges til grunn.

3.10 Endring av risiko

Hvis risikoen for skader endres i forhold til det som står avtalt i forsikringsbeviset, har sikrede plikt til å melde ifra. Hvis det ikke meldes ifra, kan erstatningen bli redusert eller falle bort jf. fal. §§ 4-6 og 4-7.

3.10.1 Trimmet, tunet og ombygget bil

Erstatningen faller bort jf. fal. § 4-6 ved følgende endringer

- hvis bilen er trimmet, tunet eller ombygget og dette er godkjent av Statens vegvesen, men vi ikke har blitt informert om endringen.
- hvis bilen er trimmet, tunet eller ombygget og dette ikke er godkjent av Statens vegvesen.

3.10.2 Årlig kjørelengde

Hvis det er kjørt lenger enn den årlige kjørelengden som står avtalt i forsikringsbeviset, men vi ikke har blitt informert om dette, vil erstatningen bli forholdsmessig redusert jf. fal. § 4-7. Erstatningen reduseres basert på hvor langt bilen har kjørt fra siste avleste kilometerstand til kilometerstanden på skadedatoen og fordeles utover denne perioden.

4. Egenandel

Se forsikringsbeviset.

Retts hjelp

Vilkårs id: FFE-003.001-003 av 01.01.2025

Retts hjelpdekningen er en refusjonsordning som erstatter utgifter til juridisk bistand ved tvist som omfattes av vilkårene for forsikringen. Vilkår for retts hjelp må leses i sammenheng med øvrige vilkår som gjelder for den enkelte forsikringen.

1. Hvem forsikringen gjelder for

Innbo- og reiseforsikring: Retts hjelpsforsikringen gjelder de personer som fremgår av vilkårene PRE-450.100, PRE-450.200, PBK-210.100 og PBK-210.200 når forsikrede personer er part i tvist i egenskap av privatperson.

Hus- og fritidshusforsikring: Retts hjelpsforsikringen gjelder når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier eller fester av den forsikrede eiendommen.

Motorkjøretøy- og fritidsbåtforsikring: Retts hjelpsforsikringen gjelder når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier eller rettmessig bruker/fører av det forsikrede motorkjøretøy/den forsikrede båten.

2. Hvor forsikringen gjelder

Innbo, hus og fritidshus: Forsikringen gjelder på avtalt forsikringssted.

Reise: Forsikringen gjelder på reiser utenfor Norden.

Motorkjøretøy og fritidsbåt: Forsikringen gjelder i Norden.

3. Når forsikringen gjelder

Retts hjelpsforsikringen gjelder tvister som oppstår mens forsikringen er i kraft.

Retts hjelpsutgifter dekkes ikke dersom tvistegrunnlaget forelå ved forsikringens ikrafttreden. Med tvistegrunnlag menes de forhold som dannet grunnlaget for tvisten.

For hus/fritidshus gjelder i tillegg følgende: Dersom den forsikrede faste eiendom er solgt og forsikringen i selskapet opphørte i forbindelse med salget, erstattes retts hjelpsutgifter ved tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier. Ved tvist med

Fremtind

selger i forbindelse med kjøp av ny bolig som sikrede ennå ikke har flyttet inn i og avtalt egen forsikring på, erstattes rettshjelpsutgifter dersom nåværende bolig var forsikret i selskapet på kjøpstidspunktet. Dette gjelder også tvist med selger ved kjøp av tomt for bygging av egen bolig. Med bolig i denne sammenheng menes bygning som blir benyttet til fast opphold på helårs basis.

Innbo: Forsikringen dekker tvist angående leilighet som bebos av sikrede og hvor sikrede ikke har mulighet til å kjøpe egen bygningsforsikring med rettshjelpsdekning.

For kjøretøy/fritidsbåt gjelder i tillegg følgende: Dersom sikredes kjøretøy/fritidsbåt er solgt, og forsikringen opphørte i forbindelse med salget, erstattes likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier/rettighetshaver.

4. Rettshjelp

4.1 Rettshjelp

Omfattes	Omfattes ikke
- Rimelige og nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere jf. domstoloven § 218, rettsgebyr, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist. - Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten dekkes med inntil 20% av den totale forsikringssum. - Utgifter til vitner erstattes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. - Idømte sakskostnader erstattes i første instans. - Tilkjente sakskostnader går til fradrag. Likevel erstattes slike sakskostnader når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod.	Rettshjelpsutgifter for juridiske personer erstattes ikke.

4.2 Rettshjelp

Dekkes	Dekkes ikke
Rimelige og nødvendige utgifter til tvist som hører inn under de alminnelige domstoler, jf. domstoloven § 1, eller jordskifteretten. Med tvist menes at et krav er framsatt og helt eller delvis bestridt. Vedvarende taushet i mer enn 2 måneder hos motpart anses som tvist. En tvist ansees ikke for å være flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saker. Utgifter til behandling i Finansklagenemnda dekkes med inntil 15 000 kroner. Saker som behandles i forliksrådet eller jordskifteretten dekkes med inntil 25 000 kroner.	- Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv. - Tvist som gjelder fast eiendom utenfor Norden. - Tvist som gjelder annen eiendom enn den forsikrede eiendom eller det forsikrede objekt. - Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. - Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i husleieforhold som knytter seg til sikredes forsikrede eiendom. - Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsordning, forhandlingssak og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling dersom sikrede er skyldner. - Straffesak og erstatningskrav i slike saker. - Tvist om erstatningsplikt etter skadeserstatningsloven §3-3 (visse personlige krenkelser), §3-5 (oppreisning), §3-6 (krenking av privatlivets fred) og § 3-6a (ærekrenkelse). - Ekspropriasjonssak - Skjønssak hvor sikrede søker å tilegne seg rettighet over annen eiendom. - Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel erstattes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling unntatt fra dekning. - Tvist i saker om personskade, hvis ikke motpart eller dennes forsikringsselskap skriftlig har avslått å erstatte sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand. Likevel erstattes utgifter i saken etter saksanlegg, hvor sakskostnadsspørsmålet avgjøres av retten i henhold til tvistelovens bestemmelser. Dette gjelder også ved voldgift. Med saksanlegg menes utgifter

	fra og med forberedende arbeid med forliksklage/stevning. • Tvist om oppholdstillatelse i Norden. • Tvist om salær • Tvist om trav og galopphester For rettshjelpsforsikring gjennom innbo-, reise-, hus- og fritidshusforsikring dekkes ikke tvister som eier fører eller bruker eller tvister som ellers gjelder • Motorkjøretøy • Arbeidsmaskiner med eget fremdriftsmaskineri • Båt over 15 fot eller med påhengsmotor over 10 HK, vannjet og vannscooter • Luftfartøy
--	--

5. Erstatningsregler og plikter i skadeoppgjøret

5.1 Erstatningsberegning

Samlet erstatning ved hver tvist er begrenset til sikredes økonomiske interesse, oppad begrenset til 100 000 kroner, selv om det er flere parter på sikredes side. Dersom det er tre eller flere parter på sikredes side i saken kan forsikringssummen utvides til 250 000 kroner per tvist. Ektefeller/samboere i samme tvist regnes som én part.

Erstatning og egenandel fordeles på antall parter på samme side i tvisten. Dette gjelder også om partene har rettshjelpsforsikring i flere forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har rettshjelpsforsikring under flere forsikringer i ett eller flere selskap.

Parter uten forsikringsdekning holdes utenfor ved erstatningsberegningen. Selskapets ansvar er alltid begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd.

Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp, og sakskostnader forårsaket uten rimelig grunn må sikrede betale selv.

Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent sakskostnader, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne sakskostnader. Uten slik godkjennelse går tilkjente sakskostnader i dommen til fratekk i erstatningen.

5.2 Egenandel

Egenandelen fremgår av forsikringsbeviset. I tillegg må sikrede selv betale 20 prosent av utgifter til advokat og sakkyndig bistand. Det trekkes bare én egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen trekkes.

6. Sikrede sine plikter og rettigheter

6.1 Meldefrist

Tvist må snarest mulig meldes skriftlig til selskapet, senest ett år etter at tvisten er oppstått og advokat er engasjert. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet, eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler.

6.2 Valg av advokat

Sikrede velger selv advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget.

Er det flere parter på samme side med tilsvarende interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand.

7. Selskapet sine rettigheter

Ved krav om oppgjør skal salærkrav dokumenteres med spesifisert timeliste og timesats.

Før endelig oppgjør foretas, kan selskapet kreve dokumentasjon for at egenandelen er betalt.

Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves erstattet under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak.

Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges for Den Norske Advokatforening.